



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 במאי 2025

1863

י"ד באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב
הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת התקופה לחתימה
על הסכם קיבוצי), התשפ"ה-2025 760

הצעת חוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת התקופה לחתימה על הסכם קיבוצי), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 2

1.

בחוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה), התשפ"ה-2025, בסעיף 2, במקום "ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025)" יבוא "ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 כדי לאפשר לצדדים ליחסי עבודה קיבוציים אשר לא הגיעו להסכמות בעניין הסכם קיבוצי עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025), פרק זמן סביר נוסף להגיע להסכמה כאמור ולחתום על הסכם קיבוצי אשר קובע הפחתת שכר בתקופות כאמור בסעיף 2 לחוק, ושיאושר בידי שר האוצר או בידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן – הממונה על השכר), מוצע בהצעת חוק זו להאריך את התקופה שנקבעה בחוק לעניין זה עד יום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025).

יובהר כי לפי החוק, הסכם קיבוצי כאמור טעון את אישורו של שר האוצר או הממונה על השכר, כדי להבטיח כי החיסכון הגלום בו יתרום בשיעור דומה לשיעור הקבוע בסעיף 3 לחוק, לצמצום הוצאות השכר אצל המעסיק הציבורי שעליו הוא חל.

לגבי עובד שיחול עליו הסכם קיבוצי שיאושר כאמור (או לגבי עובד שמשכורתו נקבעת לפי הסכם קיבוצי כאמור), תבוא הפחתת המשכורת בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי המאושר במקום הפחתת המשכורת לפי סעיף 3 לחוק. בשים לב לכך שהסכם קיבוצי כאמור ייחתם לאחר תחילת הפחתת המשכורת של עובד כאמור לפי סעיף 3 לחוק (הפחתה שהתחילה כאמור בתחילת התקופה הקובעת הראשונה), מובהר כי הסכם כאמור יכול לשנות את ההפחתה המתחייבת לפי החוק בתקופה שמתחילת התקופה הקובעת הראשונה, ובלבד שההפחתה לפי ההסכם כאמור תואמת את תכליתו של החוק לצמצם ולרסן את הוצאות השכר בשירות הציבורי בשנת 2025, דבר שייבחן בעת אישור ההסכם הקיבוצי, כדי להבטיח שהחיסכון הגלום בו יתרום בשיעור דומה לשיעור הקבוע בסעיף 3 לחוק, לצמצום הוצאות השכר אצל המעסיק הציבורי שעליו הוא יחול.

כללי ביום כ"ז באדר התשפ"ה (27 במרץ 2025) פורסם חוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה), התשפ"ה-2025 (להלן – החוק).

בסעיף 2 לחוק נקבע כי "בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה, ובתקופה הקובעת השנייה או בעדה, תופחת משכורתו של עובד, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל על העובד או בהסכם קיבוצי אשר משכורתו של העובד נקבעת לפיו, אשר נחתם עד ליום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025) ואושר לעניין חוק זה בידי שר האוצר או בידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן – הסכם קיבוצי מאושר); בבחינת מתן אישור להסכם קיבוצי כאמור, ניתן להביא בחשבון גם הפחתת משכורת שנעשתה לפי הסכם כאמור בתקופה המקדימה; אושר הסכם קיבוצי כאמור, יראו הפחתה כאמור כהפחתה שנעשתה בשל הוראות חוק זה".

בסעיף 3 לחוק נקבע כי אם לא חל על עובד הסכם קיבוצי מאושר, תופחת משכורתו בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה, ובתקופה הקובעת השנייה או בעדה, בשיעורים שנקבעו בו מהבסיס הקובע כהגדרתו בחוק, ובכלל זה יופחת בשיעור כאמור גם הבסיס לחישוב הסכומים המשולמים בעד העובד לקרן השתלמות, אם הוא זכאי לתשלום כאמור.

ההגבלה שבסעיף 2 לחוק בעניין המועד האחרון שבו יכול להיחתם הסכם קיבוצי, לא נכללה בהצעת החוק הממשלתית, והיא נוספה לחוק במסגרת הכנתו לקריאה השנייה והשלישית. בשל הגבלה זו, הפחתת משכורת של עובדים שמעסיקם וארגונם היציג טרם הגיעו להסכמות לעניין הפחתת משכורתם עד למועד האמור, נעשית לפי סעיף 3 לחוק.

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 414.